

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 408/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายทวีศักดิ์หรือหม่อง สืบประสงค์ กับ  
พวก

จำเลย

นายปรีชา ทองทวีพรรณ ทนายจำเลยที่  
1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 215, มาตรา 225, มาตรา 228, มาตรา 240

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ และทำฎีกาจำเลยที่ 1 ได้ขอส่งเอกสาร  
ประกอบการพิจารณาภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นฎีกา บัดนี้ จำเลยที่ 1 ขออนุญาต  
ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตาม พระราช  
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบด้วยประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 30 ปี  
จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่ง  
หนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 15 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4 ที่ 5 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 73)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

คดีอาญานั้น ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาโดยผลการหรือโดยคู่ความร้องขอ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 กฎหมายบทนี้ใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์และฎีกาด้วยโดยอนุโลม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 215,225 ฉะนั้นให้รับเอกสารที่จำเลยที่ 1 อ้างตามคำร้องไว้ประกอบการพิจารณา โดยให้ส่งสำเนาแก่โจทก์ตรวจดูตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 240

---

คดีอาญานั้น ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาโดยผลการหรือโดยคู่ความร้องขอ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 กฎหมายบทนี้ใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์และฎีกาด้วยโดยอนุโลม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 215,225 ฉะนั้นให้รับเอกสารที่จำเลยที่ 1 อ้างตามคำร้องไว้ประกอบการพิจารณา โดยให้ส่งสำเนาแก่โจทก์ตรวจดูตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 240

(ชลิท ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ